

115 年度營運計畫書審查意見回復表

壹、總表

編號	貴府審查意見	辦理情形
1-1	二、森林風呂(湯屋)(一)(二)(六)預定執行期程有誤	已修正
1-2	二、(四)票券販售項目說明二、三時間重疊且執行期程不明確	已修正並釐清
1-3	票券應載明預付型交易履約保障機制及逾保障期間履約責任;預售票券不得記載使用期限	另以專函提報改善方案及完成時程
1-4	二、營運內容(2)時間有誤	已修正
2	三、美食饗宴(一)(二)(四)預定執行期程有誤	已修正
3	四、文創及展覽表演(一)(二)(三)預定執行期程有誤	已修正
4	五、場地出借預定執行期程有誤	已修正
5	六、收費停車場預定執行期程有誤及補充充電樁營運內容	已修正並補充
6-1	七、回饋事項分項 1:補充 114 年度辦理情形及佐證文件	已補充並檢附佐證
6-2	七、回饋事項分項 3:補充佐證文件	已補充並檢附佐證
6-3	七、回饋事項分項 5:補充佐證文件	已補充並檢附收據
6-4	七、回饋事項分項 6:補充 114 年度辦理情形及佐證文件	已補充並檢附活動紀錄
6-5	七、回饋事項分項 7:補充附件一員工及勞報資料	已檢附
7	契約第 5.8 條:檢附委託第三人經營之委託契約作為附件	已檢附

貳、逐項回復

1-1 森林風呂(湯屋)(一)(二)(六)預定執行期程有誤

項目	內容
貴府意見	「(一)、(二)、(六)預定執行期程有誤」
本公司回復	業已修正。各分項之預定執行期程均已更正為「115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日」,與本計畫書所涵蓋之年度一致;規劃中之分項((五)湯屋內按摩護理調理、(六)風呂區經絡調理)另載明預定開始時點為 115 年

項目	內容
	第四季。
對應章節	修正版計畫書「貳、二、森林風呂(湯屋)」各分項「預定執行期程」欄

1-2 票券販售項目說明時間重疊且執行期程不明確

項目	內容
貴府意見	「(四)票券販售之項目說明二、三時間重疊且執行期程不明確,請依歷次會議補充之」
本公司回復	票券系統管理期間業已修正並釐清如下:一、103 年 2 月 8 日至 104 年 5 月 8 日間所發行票券,由墨攻網路科技股份有限公司(墨攻系統)管理;二、104 年 9 月 9 日至 110 年 9 月 30 日間所發行票券,由大賀行銷股份有限公司(大賀系統)管理;三、110 年 10 月 1 日至 111 年 11 月 17 日間,因系統移轉及信託事宜,並無票券之發行。另本分項之執行期程已載明為 115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日。至 104 年 5 月 9 日至 104 年 9 月 8 日期間之發行情形,本公司刻正查對票券系統紀錄,查明後即函報補充。
對應章節	修正版計畫書「貳、二、(四)票券販售」

1-3 票券應載明履約保障機制及履約責任、不得記載使用期限

項目	內容
貴府意見	「依消費者保護法第 17 條第 2 項第 3 款及商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項之第貳點第 1 款第 6 目規定,貴公司應就預付型交易之履約保障機制及逾保障期間,發行人仍負履約責任等事項,載明於票券,另販售預售票券不得記載使用期限,爰請修正」
本公司回復	本項涉及消費者保護法上之法定義務,其處理方式將影響本公司票券發行架構之整體調整,本公司刻正評估具體改善方案,將另以專函向貴府提報改善方案及完成時程,並依該方案同步修正本計畫書「貳、二、(四)票券販售」分項後再行送府。併予敘明:本公司現行與各電子票券平台之合作,係由平台以信託方式辦理販售;本公司自行發行部分之改善方案,將於前開專函中一併提報。
對應章節	另案專函(修正版計畫書本分項本次未修正)

1-4 營運內容(2)時間有誤

項目	內容
貴府意見	「營運內容:(2)時間有誤」
本公司回復	業已修正,相關時間記載已與 115 年度營運期間一致。

項目	內容
對應章節	修正版計畫書「貳、二、(一)營運內容簡述」

2 美食饗宴(一)(二)(四)預定執行期程有誤

項目	內容
貴府意見	「(一)(二)(四)預定執行期程有誤」
本公司回復	業已修正。各分項預定執行期程均更正為「115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日」。其中「紅磚屋餐飲服務」及「泡腳亭既有販賣店咖啡休憩區」依契約第 5.8 條委託營運辦理,營運地點分別為紅磚屋及前方 AC 小廣場、庭園區,與泡腳亭區既有販賣店及前方涼亭區。
對應章節	修正版計畫書「貳、三、美食饗宴」各分項

3 文創及展覽表演(一)(二)(三)預定執行期程有誤

項目	內容
貴府意見	「(一)(二)(三)預定執行期程有誤」
本公司回復	業已修正,各分項預定執行期程均更正為「115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日」,營運地點為礁溪劇場、遊客服務中心及園區其他地點。
對應章節	修正版計畫書「貳、四、文創及展覽表演」各分項

4 場地出借預定執行期程有誤

項目	內容
貴府意見	「預定執行期程有誤」
本公司回復	業已修正為「115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日」。
對應章節	修正版計畫書「貳、五、場地租借」

5 收費停車場預定執行期程有誤及補充充電樁營運內容

項目	內容
貴府意見	「預定執行期程有誤及補充充電樁營運內容」
本公司回復	期程業已修正為「115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日」,營運地點為園區收費停車場。充電樁營運內容業已補充:依「宜蘭縣設置路外公共停車場申請須知」劃設計時收費停車格,一般自小客車 52 格(含無障礙停車格 2 格),充電樁一座(格),充電服務費 10 元/度;並訂有收費標準、免收費對象、使用權益與責任及逾期未駛離之處理方式(依停車場法第 32 條)。充電樁如委由第三人經營,其委託契約將依約送貴府備查,且存續期

項目	內容
	間不逾本契約存續期間。
對應章節	修正版計畫書「貳、六、收費停車場」營運內容(1)~(6)

6-1 回饋事項分項 1:每年免費提供縣府至少 5 次舞台場地使用

項目	內容
貴府意見	請補充 114 年度辦理情形及佐證文件
本公司回復	業已補充。本項性質為場地使用額度之保留:本公司全年為貴府保留至少 5 次免費舞台場地使用額度,貴府提出需求即無償配合辦理。114 年度貴府提出之需求,本公司均已無償配合,實際配合場次為:114 年 5 月 26 日宜蘭有機茶頒獎典禮暨展售媒合會(礁溪劇場,無償提供場地及後勤人力)、114 年 7 月 16 日宜蘭促參案件參訪交流、114 年 9 月 7 日工商旅遊處導覽員專業教育訓練(本公司管理主管授課)。115 年度賡續保留額度並配合辦理。
對應章節	修正版計畫書「貳、七、回饋事項」第 1 項
檢附佐證	114 年度配合場次清單及活動照片

6-2 回饋事項分項 3:每年至少一次策展、一次邀請媒體影視專業人士參訪

項目	內容
貴府意見	請補充佐證文件
本公司回復	業已補充。114 年度本公司與影視製作團隊合作拍攝園區主題影片二支,均已於 YouTube 平台公開播映,內容涵蓋園區日式庭園、森林風呂設施、幾米公共藝術及周邊餐飲;另辦理媒體到園行銷拍攝二場(114 年 6 月 29 日時間到咖啡館媒體採訪拍攝、114 年 7 月 5 日溫泉泡腳亭行銷影片拍攝)。策展部分,115 年度將賡續辦理歷史風土文物展及在地藝文創作者展覽。
對應章節	修正版計畫書「貳、七、回饋事項」第 3 項、「貳、四、(二)蘭陽藝文特展」
檢附佐證	合作拍攝影片連結及拍攝紀錄、媒體行銷拍攝活動照片

6-3 回饋事項分項 5:每年 30 名小學兒童營養午餐

項目	內容
貴府意見	請補充佐證文件
本公司回復	業已補充。本公司改以每年捐款新臺幣 30 萬元予公益團體之方式辦理本項回饋,受贈公益團體由本公司自行選定並逐年輪換,使回饋資源分散

項目	內容
	至不同在地團體;114 年度受贈單位為財團法人宜蘭縣向日葵關懷協會,捐款全額新臺幣 30 萬元,收據隨表檢附。本項以捐款方式替代原約定辦理方式,敬請貴府惠予同意。
對應章節	修正版計畫書「貳、七、回饋事項」第 5 項
檢附佐證	財團法人宜蘭縣向日葵關懷協會捐款收據(30 萬元全額)

6-4 回饋事項分項 6:每年 100 名宜蘭縣縣民參加單車滑行之泡湯服務

項目	內容
貴府意見	請補充 114 年度辦理情形及佐證文件
本公司回復	業已補充。因園區現況未設單車滑行之設施,本公司以小型活動方式替代辦理本項睦鄰回饋:114 年度計辦理 5 場次——114 年 6 月 1 日日式風情樂舞表演暨和服體驗二場(同場提供視障按摩服務)、114 年 6 月 29 日咖啡館媒體行銷活動、114 年 7 月 5 日泡腳池行銷影片活動、114 年 10 月 8 日泡腳亭導覽解說活動,活動紀錄及照片隨表檢附。115 年度賡續以活動方式辦理,並逐場留存紀錄。本項以活動方式替代原約定辦理方式,敬請貴府惠予同意。
對應章節	修正版計畫書「貳、七、回饋事項」第 6 項
檢附佐證	睦鄰及回饋活動紀錄表及活動照片 5 張

6-5 回饋事項分項 7:至少 10 名宜蘭縣縣民就業機會

項目	內容
貴府意見	請補充附件一員工及勞報資料
本公司回復	業已檢附。附件一員工名冊(含設籍宜蘭縣之註記)及勞保投保資料業已隨計畫書送府。
對應章節	修正版計畫書「貳、七、回饋事項」第 7 項及附件一
檢附佐證	員工名冊及勞保投保資料

7 契約第 5.8 條委託第三人經營之委託契約

項目	內容
貴府意見	「『乙方得將本計畫之一部委由第三人經營,惟與受託者之委託契約應送甲方備查……』為雙方促參契約第 5.8 條之約定,爰請貴公司檢附上開委託契約(包含並不限於紅磚屋、咖啡館等)作為旨揭計畫之附件」
本公司回復	業已檢附。本公司業已清查現行委託第三人經營之項目(紅磚屋餐飲服務、泡腳亭既有販賣店咖啡休憩區等),各該委託契約業已送府並作為計

項目	內容
	畫書附件;各委託契約之存續期間均未逾本契約存續期間。日後如有新增委託經營項目(如充電樁),其委託契約亦將依約送貴府備查。
對應章節	修正版計畫書「貳、三、(一)(二)」及委託契約附件
檢附佐證	委託第三人經營之委託契約影本

參、檢附文件清單

1. 修正後 115 年度營運計畫書(115 年 8 月 30 日修正版)一份
2. 回饋事項分項 1 佐證:114 年度配合場次清單及活動照片
3. 回饋事項分項 3 佐證:合作拍攝影片紀錄及媒體行銷拍攝照片
4. 回饋事項分項 5 佐證:公益捐款收據(新臺幣 30 萬元)
5. 回饋事項分項 6 佐證:睦鄰及回饋活動紀錄表及活動照片
6. 回饋事項分項 7 佐證:員工名冊及勞保投保資料
7. 委託第三人經營之委託契約影本